

AI新法とAI事業者ガイドライン

● AI新法

- AI新法とAI事業者ガイドラインの推進に関する法律

本節のポイント

1 AI新法の概要

AI新法は、正式名を「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」といい、2025年6月4日に公布された、**日本初のAI分野の法律**です。AI新法の目的は、国民生活の向上・国民経済の発展に資するため、**AIの研究開発から活用までを総合的・計画的に推進**することです。**イノベーションの促進とリスク対応の両立で、罰則規定を設けずに、企業の自主性に重きを置く**ものです。

2 AI新法の主な内容

1 体制整備

AI新法では、内閣にAI戦略本部を設け、政府横断で方針決定・実行することとしています。AI基本計画の下で、研究開発、人材育成・教育、施設整備、国際協調、ルール整備などを推進します。

2 各主体の責務

国・地方公共団体・研究開発機関・事業者・国民のそれぞれの役割が明示されています。特に、AIを使って製品・サービスを開発・提供、または、AIを開発・利用する**活用事業者は、基本理念に沿った積極的な活用の努力義務と、国や自治体の施策への協力義務**が定められています。

違反しても直ちに罰金等は科されませんが、国の指導・助言等の措置

の対象となり得るため、注意が必要です。

3 重要な内容

AI新法の定義では、人工知能関連技術を広く捉え、人工的な方法により**人間の認知・推論・判断などを代替する機能を実現するための技術**と、入力情報を処理して結果を出力する**情報処理システムに関する技術**の二本柱としています。この枠組みにより、ディープラーニング、自然言語処理、画像認識、生成AIなどの主要技術が含まれることとなります（第2条）。また、活用事業者を、人工知能関連技術を用いた製品・サービスの開発・提供をしようとする者や、これらを事業活動に活用する者としています。基本理念に沿う積極的活用と高度化への努力に加えて、国・地方公共団体の**施策に協力しなければならぬとされ、単なる努力義務を超える強い義務**が課されています（第7条）。

なお、国は、人工知能関連技術の研究開発と活用の推進に関する施策を実施するため、必要な法制上または財政上の措置やその他の措置を講ずるとされています（第10条）。これに伴い、国際的規範に沿う指針整備などで、研究開発と活用の適正性を確保することが求められ（第13条）、国内外の研究開発・活用動向の把握や権利侵害事案の分析などを行い、事業者等に対し、分析結果に基づいた指導・助言・情報提供などの措置を講ずるものとされています（第16条）。

3 AI新法とAI事業者ガイドラインの関係

AI新法は、国の体制・計画・調査研究の枠組みを定め、**事業者の協力義務を明確化する「土台」**です。強制的な罰則で規制するのではなく、**推進とリスク対応の両立を図る基本法**です。

一方、AI事業者ガイドラインは、事業者が自律的に実装するための手引きであり、法律ではありません。どのような社会を目指すか、何をするか、どう実践するか、**法的な拘束力のない任意指針として、ライフサイクル全体でのリスク低減を支援する**ものです。